

INFORME Nº 817/2025/CODI/SCO

PROCESSO Nº 53500.047569/2022-88

INTERESSADO: SKY SERVICOS DE BANDA LARGA LTDA.

1. ASSUNTO

1.1. Recurso administrativo, cumulado com pedido de efeito suspensivo, interposto em face do Despacho Decisório nº 33/2025/CODI/SCO (13233621). Sugestão de conhecer o Recurso e encaminhar o processo ao Conselho Diretor para análise de mérito, com a sugestão de conceder provimento parcial.

2. REFERÊNCIAS

- 2.1. Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990 (Código de Defesa do Consumidor);
- 2.2. Lei nº 9.472, de 16 de julho de 1997 (Lei Geral de Telecomunicações - LGT);
- 2.3. Resolução nº 589, de 7 de maio de 2012 (Regulamento de Aplicação de Sanções Administrativas - Rasa);
- 2.4. Resolução nº 612, de 29 de abril de 2013 (Regimento Interno da Anatel - RIA);
- 2.5. Resolução nº 632, de 7 de março de 2014 (Regulamento Geral de Direitos do Consumidor de Serviços de Telecomunicações);
- 2.6. Resolução nº 667, de 30 de maio de 2016 (Regulamento Geral de Acessibilidade em Serviços de Telecomunicações de interesse coletivo);
- 2.7. Resolução Interna da Anatel nº 219, de 15 de junho de 2023 (Metodologia de cálculo do valor-base das sanções de multa relativa a descumprimentos a direitos dos Usuários previstos na regulamentação);
- 2.8. Manual Técnico Operacional dos Procedimentos de Implantação do Regulamento Geral de Acessibilidade - MORGA, versão 4, de julho de 2019.

3. ANÁLISE

I. Do Objeto

3.1. Trata-se da análise do Recurso Administrativo (13705366), interposto pela **Sky Serviços de Banda Larga Ltda. (Sky)**, CNPJ nº 40.432.544/0001-47, Serviço de Comunicação Multimídia (SCM) e Serviço de Acesso Condicionado (SeAc), em face do Despacho Decisório nº 33/2025/CODI/SCO (13233621), abaixo transcrito:

A **SUPERINTENDENTE DE CONTROLE DE OBRIGAÇÕES DA AGÊNCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES**, no uso de suas atribuições legais e regulamentares, em especial a disposta no art. 158, inciso IV, do Regimento Interno da Anatel, aprovado pela [Resolução nº 612, de 29 de abril de 2013](#), examinando os autos do processo em epígrafe, instaurado em desfavor de **Sky Serviços de Banda Larga Ltda.**, CNPJ nº 00.497.373/0001-10, prestadora do Serviço de Comunicação Multimídia (SCM) e Serviço de Acesso Condicionado (SeAc), para apurar indícios de descumprimento a direitos de acessibilidade de Pessoa com Deficiência (PCD);

CONSIDERANDO o teor do Informe nº 35/2025/CODI/SCO (13234257);

DECIDE:

1. Aplicar sanção de **MULTA** no valor de **R\$ 4.810.216,14 (quatro milhões, oitocentos e dez mil duzentos e dezesseis reais e quatorze centavos)** pelo descumprimento ao art. 7º do RGC, aprovado pelo Resolução nº 632, de 7 de março de 2014; e aos arts. 8º, IV e VI; e 18, do RGA, aprovado pela Resolução nº 667, de 30 de maio de 2016.

1.1. Caso a Prestadora resolva, de acordo com o disposto no §5º do art. 33 da Resolução nº 589/12, renunciar expressamente ao direito de recorrer da decisão de primeira instância, fará jus a um fator de redução de 25% (vinte e cinco por cento) no valor da multa aplicada, desde que faça o recolhimento no prazo regulamentar, totalizando para esse caso o montante de **R\$ 3.607.662,11 (três milhões, seiscentos e sete mil seiscentos e sessenta e dois reais e onze centavos)**.

II. Do Histórico

- 3.2. Os atos processuais e todo o histórico até a decisão de primeira instância já estão descritos no Informe nº 35/2025/CODI/SCO (13234257).
- 3.3. Após a notificação da SKY, ocorrida em 05/03/2025, conforme Certidão de Intimação Cumprida (13363318), a empresa protocolou no dia 17/03 seu Recurso Administrativo (13422547).
- 3.4. Ato subsequente, foi atribuído efeito suspensivo ao Recurso Administrativo, nos termos da Certidão (13422592).
- 3.5. A SKY protocolou, ainda, petição contendo sua Procuração e documentos societários (13843918).
- 3.6. Desse modo, passa-se à análise das razões recursais.

III. Do Sigilo

3.7. O processo contém documentos sigilosos ou de acesso restrito, os quais estão devidamente registrados no SEI.

IV. Da Concessão de Efeito Suspensivo

3.8. Foi atribuído efeito suspensivo à sanção de multa, nos termos da Certidão (13422592) acostada aos autos.

V. Dos Pressupostos de Admissibilidade

- 3.9. As regras sobre a admissibilidade de recurso interposto contra decisão da Agência constam nos arts. 115 e 116 do Regimento Interno da Anatel (RIA).
- 3.10. Analisando a peça recursal, verifica-se que:
 - 3.10.1. o Recurso é tempestivo, uma vez que a Prestadora foi notificada da decisão recorrida em 05/03/2025, tendo a peça recursal sido interposta em 17/03/2025, portanto, dentro do prazo legal de 10 (dez) dias;
 - 3.10.2. a peça foi subscrita por pessoa legitimada, conforme Procuração juntada aos autos (13843918);

- 3.10.3. a recorrente possui interesse recursal, na medida em que foi sucumbente;
- 3.10.4. é cabível a interposição de recurso contra a decisão combatida; e
- 3.10.5. o recurso não contraria entendimento fixado em súmula da Agência.

3.11. Atendidos os pressupostos de admissibilidade, o Recurso Administrativo deve ser conhecido pela Superintendente de Controle de Obrigações, nos termos do art. 115, § 1º, "a", do Regimento Interno da Anatel.

VI. Do Recurso Administrativo

VI.a. Das Preliminares

3.12. **Nulidade do despacho ordinatório de instauração pela insuficiente especificação das condutas tidas por infratoras:** A SKY alega que o Despacho Ordinatório de Instauração nº 17/2023/CODI/SCO deve ser considerado nulo por não especificar de forma suficiente e detalhada as condutas infratoras e as sanções aplicáveis, prejudicando o contraditório e a ampla defesa. Argumenta que a indicação genérica de sanções não atende aos requisitos legais e regulamentares.

3.12.1. **Análise:** A alegação de nulidade por suposta insuficiência na especificação das condutas e sanções não se sustenta. O documento de instauração processual contém os elementos necessários e garantidores da ampla defesa, atendendo aos requisitos do Regimento Interno. Nele é possível evidenciar a descrição dos fatos, os dispositivos infringidos e as sanções previstas na legislação aplicável. Nesse sentido, a menção ao artigo 173 da LGT, que prevê advertência e multa, é suficiente para garantir o contraditório e a ampla defesa, pois a dosimetria da sanção depende da instrução processual e da análise dos fatos apurados.

3.12.2. Cumpre reforçar que não há exigência legal para detalhamento do *quantum* da multa na fase de instauração, sendo este definido após a apuração da materialidade e gravidade das infrações no decorrer da instrução processual.

3.12.3. Além disso, todos os elementos e provas que deram origem à instauração processual constam dos autos, sendo que a empresa teve livre e irrestrito acesso, restando garantido seu direito à ampla defesa e contraditório. Desse modo, não há evidências de prejuízo ou causas capazes de fundamentar a nulidade processual.

3.13. **Impossibilidade do encerramento da instrução processual e necessidade de devolução do prazo para apresentação de alegações finais:** A SKY argumenta que houve vício no Pado devido ao encerramento prematuro da instrução processual pela Anatel, o que teria cerceado seu direito de defesa, especialmente quanto à apresentação de alegações finais. Após a apresentação de defesa, a área técnica declarou não haver dúvidas processuais e encerrou a instrução, abrindo imediatamente prazo para alegações finais, sem antes analisar os argumentos apresentados pela empresa.

3.14. Para a SKY, esse procedimento é inadequado, pois a correta finalização da fase instrutória exigiria análise detalhada da defesa, podendo inclusive demandar novas diligências ou reconhecimento de nulidades, como a do Despacho Ordinatório de Instauração. A empresa sustenta que a ausência de manifestação formal da Agência após a defesa transformou o prazo para alegações finais em mera formalidade, limitando-se à repetição dos argumentos já apresentados, o que viola os princípios do contraditório, da ampla defesa e da eficiência administrativa.

3.15. Diante disso, a SKY requer o reconhecimento da nulidade processual por cerceamento de defesa, com a devolução do prazo para apresentação de alegações finais após a devida análise técnica dos argumentos apresentados.

3.15.1. **Análise:** O Regimento Interno da Anatel estabelece que, após a apresentação de defesa, a autoridade competente pode declarar o encerramento da instrução processual caso não haja dúvidas processuais ou necessidade de diligências adicionais. A abertura do prazo para alegações finais não exige, necessariamente, a emissão de novo informe técnico entre a defesa e as alegações finais, salvo se houver elementos novos ou relevantes que justifiquem tal providência. A prática administrativa busca garantir celeridade e eficiência, evitando a sobreposição de atos meramente formais que não agreguem valor ao contraditório.

3.15.2. Além disso, a SKY teve oportunidade de apresentar defesa administrativa detalhada, inclusive com manifestação posterior reiterando seus argumentos e solicitando reabertura do prazo para alegações finais. O processo administrativo sancionador da Anatel é estruturado para garantir o contraditório e a ampla defesa, com possibilidade de apresentação de defesa, alegações finais e recurso administrativo. A ausência de novo informe técnico entre a defesa e as alegações finais não configura, por si só, cerceamento de defesa, especialmente quando não há demonstração de prejuízo concreto à parte.

3.15.3. A instrução processual é encerrada quando a autoridade entende que os elementos constantes dos autos são suficientes para a formação do juízo de valor sobre os fatos apurados. Caso a defesa traga argumentos ou provas que demandem análise técnica adicional, é facultado à autoridade determinar diligências ou emitir novo informe. No caso em questão, a área técnica da Anatel certificou não haver dúvidas processuais, o que, à luz do princípio da eficiência, autoriza o encerramento da instrução e a abertura do prazo para alegações finais.

3.15.4. A alegação de que o prazo para alegações finais teria se tornado mera formalidade não se sustenta, pois este é o momento processual adequado para a parte consolidar seus argumentos, rebater eventuais manifestações técnicas e apresentar considerações finais antes da decisão administrativa.

3.15.5. Em resumo, é possível afirmar que o procedimento adotado está em conformidade com o Regimento Interno e com os princípios do contraditório e da ampla defesa. Não há nulidade a ser reconhecida, tampouco necessidade de devolução do prazo para alegações finais, salvo se demonstrado prejuízo concreto à parte, o que não se verifica nos autos.

3.16. **Considerações sobre a desoneração regulatória concedida pela Anatel à SKY. Aplicação do princípio da retroação de norma mais benéfica. Inexigência quanto ao cumprimento de obrigações de acessibilidade pela recorrente:** A SKY argumenta que o Pado deve ser arquivado devido à desoneração regulatória concedida pela Anatel, que reconheceu a empresa como Prestadora de Pequeno Porte (PPP). Com essa reclassificação, a SKY sustenta que não pode ser exigida a cumprir as obrigações de acessibilidade previstas no Regulamento Geral de Acessibilidade (RGA), pois tais obrigações são aplicáveis apenas às prestadoras de maior porte.

3.17. Desse modo, a empresa solicita a aplicação do princípio da retroatividade da norma mais benéfica, previsto no artigo 5º, XL, da Constituição Federal, que determina que normas sancionatórias mais favoráveis ao acusado devem retroagir e ser aplicadas a processos administrativos em curso. A SKY cita precedentes da Agência e decisões judiciais que reconhecem esse princípio também no âmbito administrativo.

3.18. Além disso, a SKY destaca que a Anatel já vem arquivando processos de fiscalização semelhantes, reconhecendo que, como PPP, a empresa está desobrigada do cumprimento das obrigações de acessibilidade do RGA. A empresa também argumenta que, subsidiariamente, deve ser aplicado o entendimento do Supremo Tribunal Federal (STF) sobre a não ultratividade de normas revogadas, ou seja, não se pode aplicar penalidade com base em norma que não mais incide sobre a empresa no momento da decisão. Por fim, a SKY requer que o Pado seja arquivado, sem aplicação de penalidade, em razão da desoneração regulatória e da aplicação do princípio da retroatividade da norma mais benéfica, ou, alternativamente, pela não ultratividade da norma anteriormente vigente.

3.18.1. **Análise:** A reclassificação da SKY como PPP ocorreu em maio de 2024, por decisão cautelar do Conselho Diretor da Anatel. As infrações apuradas neste Pado referem-se a períodos anteriores (2019, 2020 e 2021), quando a empresa não era considerada PPP e, portanto,

estava sujeita integralmente às obrigações do RGA. O princípio da retroatividade da norma mais benéfica, embora reconhecido no âmbito administrativo, não pode ser aplicado de forma automática e irrestrita, especialmente quando há fatos consumados sob a vigência de norma anterior. O entendimento consolidado é que a norma vigente à época dos fatos deve ser observada, salvo disposição expressa em sentido contrário ou decisão judicial específica.

3.18.2. A decisão que reconheceu a SKY como PPP tem caráter cautelar e prospectivo, visando adequar o tratamento regulatório diante da nova realidade do mercado. Não há determinação expressa de aplicação retroativa para processos sancionadores já em curso, tampouco para infrações já apuradas e instruídas sob a vigência da norma anterior.

3.18.3. Embora a SKY cite arquivamentos de processos de fiscalização posteriores à sua reclassificação como PPP, tais decisões referem-se a obrigações e fiscalizações ocorridas após o reconhecimento formal da nova condição. Para processos sancionadores relativos a períodos anteriores, a Anatel tem adotado o entendimento de que a responsabilização deve observar o regime vigente à época dos fatos, em respeito ao princípio da segurança jurídica e ao devido processo legal.

3.18.4. O princípio da retroatividade da norma mais benéfica, previsto no art. 5º, XL, da Constituição Federal, é aplicado no âmbito penal e, por analogia, no administrativo sancionador. Contudo, sua aplicação exige análise do contexto normativo e dos efeitos concretos da alteração regulatória. O Supremo Tribunal Federal, ao tratar da Lei de Improbidade Administrativa, reconheceu limites à retroatividade, especialmente para situações já consolidadas ou com decisão administrativa transitada em julgado. No caso da SKY, não há decisão judicial específica determinando a aplicação retroativa da desoneração regulatória para processos sancionadores em curso.

3.18.5. A prestadora cita julgados junto ao Poder Judiciário, que supostamente corroboram com o princípio da retroação da norma mais benéfica, contudo, é de se notar que não podem ser aplicados ao caso concreto, uma vez que o Pado é um processo administrativo sancionador que parte de regras já acordadas com os administrados e obrigações preestabelecidas decorrentes da prestação de serviço de telecomunicações.

3.18.6. Importa registrar que o posicionamento do Conselho Diretor da Anatel, bem como da Procuradoria Federal Especializada junto à Anatel, defendem o princípio do *tempus regit actum*, reportado na teoria do direito administrativo. A jurisprudência pátria também já definiu posicionamento sobre o tema. Nesse sentido, importa registrar o entendimento exarado em recente decisão de 05/04/2022, no Processo nº 1044153-86.2021.4.01.3400, da 17ª Vara Federal – SJDF:

Após análise percuriente de toda documentação acostada, aponto que, além da especificidade que adjetiva esta demanda, todos os elementos suscitados pela demandante encontram fundamento em normas administrativas cogentes editadas posteriormente, ou seja, não vigentes ao tempo dos fatos em que cometidas as infrações. A autora sustenta, ainda, em interpretação extensiva do artigo 5º, XL, da Constituição Federal, que a lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu, a aplicação do princípio da retroatividade da norma no âmbito do direito sancionatório como um todo, ou seja, tomando emprestado do direito penal os institutos da “abolitio criminis” e “novatio legis in melius”.

Tenho que a presente tese não se sustenta, na medida em que não se trata de retroatividade de norma mais benéfica, e sim da alteração no tempo dos padrões de qualidade de um serviço regulado. Visto que, no âmbito regulatório, é perfeitamente natural que um determinado padrão de qualidade, vigente à época dos fatos, seja alterado posteriormente, a critério da agência reguladora. A inovação técnica, todavia, não retira da norma anterior sua natureza cogente.

Nesse descortino, insere-se no poder gerencial e normativo das agências reguladoras a modificação de parâmetros técnicos de qualidade, de modo a se aprimorar constantemente o setor regulado. E ainda que essa diretriz seja ulteriormente revogada, mormente em razão de simplificação regulatória, não é cabível a aplicação retroativa da nova regulamentação, sob pena de se criar um ambiente de incertezas jurídicas e técnicas, que em nada contribuem com o efetivo propósito que legitima a intervenção do Estado no domínio econômico.

No âmbito regulatório, uma das funções da Agência é justamente estabelecer os padrões de qualidade. A resolução é o instrumento utilizado para editar regras e normas aplicáveis ao setor em questão, considerando a competência legal da ANATEL, que, inclusive, em nenhum momento foi questionada.

Adicionalmente, tenho que os atos praticados pela Administração são dotados de presunção de legitimidade e veracidade, sendo que tais premissas só podem ser afastadas diante de prova robusta e inequívoca de ilegalidade, ônus do qual a demandante não logrou se desincumbir, não cabendo, por conseguinte, ao Poder Judiciário se imiscuir em decisões dotadas de expertise técnica e operacional que objetivam a regulação de mercado.

Ademais, a permissão da retroatividade pretendida robusteceria a injustiça, em total desrespeito ao princípio da isonomia, já que se estaria garantindo à parte autora uma vantagem competitiva em relação a seus concorrentes, que, em tese, observaram, na época devida, os padrões de qualidade que eram exigidos pela ré.

(grifou-se)

3.18.7. Em 18/08/2022, ao apreciar o assunto no ARE nº 843989, o Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF) deu provimento a recurso extraordinário em ação sobre as alterações feitas pela Lei nº 14.230/2021 na Lei de Improbidade Administrativa (Lei nº 8.429/1992), fixando tema de repercussão geral.

3.18.8. A síntese do julgamento do Plenário, bem como a Tese fixada pelo STF, estão reproduzidas a seguir:

SÍNTESE DO JULGAMENTO DO PLENÁRIO

A partir do advento da Lei 14.230/2021 (nova Lei de Improbidade Administrativa – LIA) — cuja publicação e entrada em vigor ocorreu em 26.10.2021 —, deixou de existir, no ordenamento jurídico, a tipificação para atos culposos de improbidade administrativa.

A alteração promovida pelo legislador no texto original da Lei 8.429/1992, no sentido de suprimir a modalidade culposa do ato de improbidade administrativa, é clara e plenamente válida, pois a própria Constituição Federal delega à legislação ordinária a forma e tipificação dos atos ímprobos, assim como a gradação das sanções constitucionalmente estabelecidas (CF/1988, art. 37, § 4º).

Nada obstante, com o advento da nova lei, o agente público que culposamente causar dano ao erário, embora não mais responda por ato de improbidade administrativa, poderá responder civil e administrativamente pelo ato ilícito.

Por força do art. 5º, XXXVI, da CF/1988 (1), a revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa, promovida pela Lei 14.230/2021, é irretroativa, de modo que os seus efeitos não têm incidência em relação à eficácia da coisa julgada, nem durante o processo de execução das penas e seus incidentes.

O princípio da retroatividade da lei penal mais benéfica (CF/1988, art. 5º, XL) não tem aplicação automática para a responsabilidade por atos ilícitos civis de improbidade administrativa, por ausência de expressa previsão legal e sob pena de desrespeito à constitucionalização das regras rígidas de regência da Administração Pública e responsabilização dos agentes públicos corruptos com flagrante desrespeito e enfraquecimento do direito administrativo sancionador.

Referido princípio baseia-se em particularidades do direito penal, o qual está vinculado à liberdade do criminoso (princípio do *favor libertatis*), fundamento inexistente no direito administrativo sancionador. Trata-se de regra de exceção que, como tal, deve ser interpretada restritivamente, prestigiando-se a regra geral da irretroatividade da lei e a preservação dos atos jurídicos perfeitos, especialmente porque, no âmbito da jurisdição civil, prevalece o princípio *tempus regit actum*.

Incide a Lei 14.230/2021 em relação aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência da Lei 8.429/1992, desde que não exista condenação transitada em julgado, cabendo ao juízo competente o exame da ocorrência de eventual dolo por parte do agente.

Diante da revogação expressa do texto legal anterior, não se admite a continuidade de uma investigação, uma ação de improbidade, ou uma sentença condenatória por improbidade com base em uma conduta culposa não mais tipificada legalmente.

Entretanto, a incidência dos efeitos da nova lei aos fatos pretéritos não implica a extinção automática das demandas, pois deve ser precedida da verificação, pelo juízo competente, do exato elemento subjetivo do tipo: se houver culpa, não se prosseguirá com o feito; se houver dolo, prosseguir-se-á.

Essa medida é necessária porque, na vigência da Lei 8.429/1992, como não se exigia a definição de dolo ou culpa, muitas vezes a imputação era feita de modo genérico, sem especificar qual era o elemento subjetivo do tipo.

Nesse contexto, todos os atos processuais até então praticados são válidos, inclusive as provas produzidas, as quais poderão ser compartilhadas no âmbito disciplinar e penal, assim como a ação poderá ser utilizada para fins de ressarcimento ao erário.

Os prazos prescricionais previstos na Lei 14.230/2021 (4) não retroagem, sendo aplicáveis a partir da publicação do novo texto legal (26.10.2021).

Isso se dá em respeito ao ato jurídico perfeito e em observância aos princípios da segurança jurídica, do acesso à Justiça e da proteção da confiança, garantindo-se a plena eficácia dos atos praticados validamente antes da alteração legislativa.

Com efeito, a inércia nunca poderá ser caracterizada por uma lei futura que, diminuindo os prazos prescricionais, passe a exigir o impossível, isto é, que, retroativamente, o poder público — que foi diligente e atuou dentro dos prazos à época existentes — cumpra algo até então inexistente. Por outro lado, a teor do que decidido pela Corte no Tema 897 de repercussão geral, permanecem imprescritíveis as ações de ressarcimento ao erário fundadas na prática de ato doloso tipificado na LIA. (Grifos originais)

TESE FIXADA PELO STF

1) É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se — nos artigos 9º, 10 e 11 da LIA — a presença do elemento subjetivo — DOLO;

2) A norma benéfica da Lei 14.230/2021 — revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa —, **é IRRETROATIVA**, em virtude do artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal, **não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes;**

3) A nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior; devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente;

4) O novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é IRRETROATIVO, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei."

3.18.9. Com isso, para o caso em exame, é possível concluir que a desoneração regulatória concedida à SKY visa garantir equilíbrio concorrencial e adequação do tratamento regulatório diante da nova configuração do mercado. No entanto, a dispensa de obrigações não pode servir de escudo para afastar a responsabilização por condutas praticadas sob regime anterior, sob pena de fragilizar a efetividade da regulação e comprometer o interesse público na proteção dos direitos dos usuários, especialmente das pessoas com deficiência.

3.18.10. Portanto, não há fundamento para o arquivamento do Pado exclusivamente com base na reclassificação da empresa, devendo o processo observar o regime vigente à época dos fatos apurados.

VI.b. Do Mérito

3.19. **Ranking de Acessibilidade como instrumento de persuasão para conformidade regulatória. Ausência de finalidade sancionatória em sua elaboração. Necessidade de abordagem responsiva, e não punitiva:** A SKY argumenta que o Ranking de Acessibilidade, criado pela Anatel, tem caráter persuasivo e educativo, e não sancionatório. A empresa destaca que o Ranking é baseado em indicadores definidos no Manual Técnico-Operacional (MORGA), revisado anualmente com participação de diversos agentes do setor e entidades de acessibilidade. O objetivo do ranking é promover melhorias voluntárias e colaborativas, e não servir como base para punições administrativas.

3.19.1. A SKY ressalta que a regulação responsiva, prevista nas normas da Anatel, deve ser priorizada, com sanções reservadas apenas para casos excepcionais de descumprimento deliberado. A atuação da Agência deve ser proporcional ao risco e à postura dos regulados, evitando medidas punitivas desnecessárias que possam prejudicar o desenvolvimento do setor e a cooperação entre as partes. Por fim, a empresa aponta que a Anatel, ao instaurar o Pado com base em resultados do ranking, estaria contrariando princípios de razoabilidade, proporcionalidade e boa-fé, além de adotar postura contraditória frente ao histórico de diálogo e cooperação mantido com a SKY para aprimoramento das práticas de acessibilidade.

3.19.2. **Análise:** Torna-se importante esclarecer que, embora o Ranking de Acessibilidade tenha como objetivo principal incentivar boas práticas e promover melhorias voluntárias entre as prestadoras, ele também é um instrumento de monitoramento do cumprimento das obrigações regulatórias previstas no Regulamento Geral de Acessibilidade (RGA). O próprio art. 32 do RGA determina que a Anatel deve divulgar a classificação comparativa entre as prestadoras, conforme ações de acessibilidade promovidas, visando à melhoria do atendimento dos usuários com deficiência. Portanto, o ranking não exclui a possibilidade de apuração e sanção de infrações, caso sejam identificados descumprimentos às normas.

3.19.3. A regulação responsiva é, de fato, uma diretriz importante para a atuação da Anatel, mas não elimina o dever da Agência de fiscalizar e sancionar condutas que violem a regulamentação vigente. O uso do ranking como subsídio para processos sancionadores é legítimo quando há evidências concretas de descumprimento das obrigações, especialmente após tentativas de diálogo e cooperação que não resultaram na conformidade esperada. A abordagem responsiva não impede a aplicação de sanções, mas orienta que elas sejam proporcionais à gravidade da infração e ao histórico de colaboração do regulado.

3.19.4. A Anatel já utilizou resultados do Ranking de Acessibilidade como base para instauração de processos administrativos em outros casos, inclusive aplicando sanções quando verificado descumprimento reiterado ou ausência de medidas corretivas por parte das prestadoras. O entendimento de que o ranking não pode fundamentar sanções contraria a prática consolidada da Agência e o interesse público na efetividade da regulação.

3.19.5. O histórico de diálogo e cooperação entre Anatel e SKY, mencionado no documento, é relevante para a dosimetria da pena e para a avaliação de atenuantes, mas não afasta a possibilidade de responsabilização administrativa. O fato de a empresa ter participado de planos de ação e buscado melhorias pode ser considerado para aplicação de sanções mais leves, como advertência, mas não impede a apuração de infrações quando houver descumprimento das obrigações.

3.19.6. A exclusão do caráter sancionatório do ranking poderia gerar insegurança jurídica e tratamento desigual entre prestadoras, favorecendo aquelas que não cumprem as obrigações regulatórias. O papel da Anatel é garantir que todos os regulados estejam sujeitos às mesmas regras e que o descumprimento seja apurado e, se necessário, sancionado, em respeito ao princípio da legalidade e à proteção dos direitos dos usuários.

3.19.7. Ante o exposto, torna-se claro que o Ranking de Acessibilidade é um instrumento legítimo de monitoramento e incentivo à conformidade, mas também pode subsidiar a atuação sancionadora quando houver descumprimento das obrigações regulatórias. A abordagem responsiva deve ser observada e levada a efeito, mas não deve excluir a aplicação de sanções proporcionais e fundamentadas, especialmente quando o diálogo e as medidas voluntárias não forem suficientes para garantir o cumprimento das normas.

3.20. **Das medidas de acessibilidade empreendidas pela SKY e da impossibilidade de comparação entre os Rankings de Acessibilidade de 2019, 2020 e 2021:** A SKY apresenta as ações concretas que implementou para promover acessibilidade aos usuários com deficiência, destacando o diálogo e cooperação mantidos com a Anatel. A empresa afirma que, ao longo dos anos, aprimorou seus recursos de acessibilidade, o que resultou em melhor desempenho nos Rankings de Acessibilidade, passando da quarta posição em 2019 para a segunda em 2020 e 2021.

3.21. A SKY também contesta a metodologia utilizada pela Anatel para comparar os resultados dos Rankings de Acessibilidade de diferentes anos. Segundo a empresa, o Manual Técnico-Operacional (MORGA) e os procedimentos de fiscalização são revisados periodicamente, o que altera os critérios de avaliação a cada ciclo. Por isso, a comparação direta entre anos distintos pode ser injusta e inadequada, pois não considera as mudanças nas premissas e nos indicadores avaliados.

3.22. A empresa conclui que não houve piora nos serviços de acessibilidade e que a instauração do Pado com base em suposta piora nos indicadores é equivocada, pois os resultados podem ter se mantido ou até melhorado, dependendo dos critérios adotados em cada ciclo de fiscalização.

3.22.1. **Análise:** Primeiramente, torna-se importante destacar que a evolução nos Rankings de Acessibilidade e a adoção de medidas voluntárias são positivas, mas não eximem a prestadora do cumprimento integral das obrigações regulatórias previstas no Regulamento Geral de Acessibilidade (RGA). O fato de a SKY ter melhorado sua posição no ranking não significa que todas as exigências foram atendidas, especialmente se persistirem não conformidades identificadas nos relatórios de fiscalização.

3.22.2. A revisão periódica do MORGA e dos procedimentos de fiscalização é uma prática comum para garantir que os critérios reflitam as melhores práticas e avanços tecnológicos. No entanto, a Anatel busca garantir transparência e previsibilidade ao comunicar previamente as mudanças metodológicas e ao aplicar os critérios de forma uniforme para todas as prestadoras em cada ciclo. A comparação entre anos distintos pode ser utilizada para identificar tendências e avaliar o compromisso das empresas com a melhoria contínua, desde que observadas as premissas de cada ciclo.

3.22.3. A alegação de que não houve piora nos serviços de acessibilidade não afasta a constatação de infrações específicas apontadas pela fiscalização. O objetivo do Pado não é punir a empresa por uma eventual queda no ranking, mas sim apurar o descumprimento de obrigações regulatórias concretas, independentemente da posição relativa da prestadora em relação às demais.

3.22.4. É necessário mencionar, também, que o histórico de cooperação com a SKY é relevante para a dosimetria da pena e para a avaliação de atenuantes, mas não elimina a necessidade de responsabilização administrativa quando há descumprimento das normas. O processo sancionador é instrumento legítimo para garantir a efetividade da regulação e a proteção dos direitos dos usuários.

3.22.5. Ademais, é preciso acrescentar que a metodologia adotada pela Anatel visa garantir justiça e isonomia entre as prestadoras, aplicando os mesmos critérios para todas em cada ciclo de fiscalização. Eventuais ajustes metodológicos são comunicados e discutidos com o setor, e as empresas têm oportunidade de se manifestar e apresentar planos de ação para correção de eventuais não conformidades.

3.22.6. Portanto, é possível concluir que a evolução nos rankings e as medidas voluntárias adotadas pela SKY são reconhecidas, mas não afastam a obrigação de cumprir integralmente as normas de acessibilidade. O processo sancionador é legítimo quando há infrações concretas, e a comparação entre ciclos pode ser utilizada como ferramenta de acompanhamento, desde que observadas as premissas de cada período.

3.23. **Da impossibilidade de apenamento ante a ausência de elemento volitivo:** Neste tópico, a SKY argumenta que não pode ser penalizada pela suposta infração regulatória porque não houve intenção deliberada (elemento volitivo) de descumprir as normas. A empresa sustenta que, segundo o ordenamento jurídico brasileiro e a doutrina, para que haja infração administrativa é necessário que o agente tenha agido de forma consciente e voluntária, seja por dolo ou culpa. A SKY afirma que sempre buscou cumprir as obrigações regulatórias, adotando medidas proativas e voluntárias para aprimorar a acessibilidade de seus serviços.

3.24. A empresa contesta o entendimento da área técnica, que considera suficiente a mera evitabilidade da infração e o descumprimento de deveres de cuidado objetivos para caracterizar a culpabilidade da pessoa jurídica, independentemente de intenção. Para a SKY, mesmo nas infrações de responsabilidade objetiva, é indispensável a voluntariedade do agente, ou seja, a possibilidade de escolha consciente entre cumprir ou descumprir a norma. A SKY reforça que não houve vontade deliberada de infringir a regulamentação e que, mesmo se considerado apenas o dever de cuidado, a empresa sempre atuou para cumprir as exigências de acessibilidade. Por isso, entende que estão ausentes os requisitos para a configuração de infração administrativa e, consequentemente, para a aplicação de qualquer sanção.

3.24.1. **Análise:** No âmbito do direito administrativo sancionador, especialmente em relação a obrigações regulatórias impostas a pessoas jurídicas, prevalece o entendimento de que a responsabilidade pode ser objetiva. Ou seja, basta a ocorrência do descumprimento da norma para que se configure a infração, independentemente da intenção ou vontade deliberada do agente. O objetivo da regulação é garantir o cumprimento das normas e a proteção do interesse público, não sendo necessário comprovar dolo ou culpa para a aplicação de sanções administrativas, salvo disposição expressa em contrário.

3.24.2. A Anatel fundamenta sua atuação no dever de cuidado objetivo das prestadoras de serviços de telecomunicações. A infração administrativa se caracteriza pela evitabilidade do descumprimento, ou seja, pela possibilidade de a empresa ter adotado medidas para evitar a irregularidade. A ausência de dolo não exime a prestadora da responsabilidade por falhas que poderiam ter sido evitadas mediante a adoção de procedimentos adequados, treinamento de pessoal ou implementação de sistemas eficazes.

3.24.3. Desse modo, para a configuração de infração administrativa, não é necessário demonstrar a intenção deliberada de descumprir a norma. O simples descumprimento de obrigações regulatórias, especialmente aquelas voltadas à proteção dos direitos dos usuários, é suficiente para a responsabilização da prestadora. A exigência de elemento volitivo restringiria indevidamente o alcance da regulação e dificultaria a efetividade da fiscalização.

3.24.4. A atuação de boa-fé e a adoção de medidas voluntárias para aprimorar a acessibilidade são relevantes para a dosimetria da pena e para a aplicação de atenuantes, mas não afastam a responsabilidade objetiva pela infração. O reconhecimento de esforços e melhorias pode justificar a aplicação de sanções mais leves, como advertência, ou a redução do valor da multa, mas não impede a apuração e eventual punição pelo descumprimento das obrigações.

3.24.5. É importante ressaltar que no caso em apreço, há especial bem a ser tutelado, que é o acesso de pessoa com deficiência a serviços essenciais de telecomunicações. A regulação desse setor visa garantir a acessibilidade e a inclusão de pessoas com deficiência, sendo fundamental que as prestadoras cumpram integralmente as normas estabelecidas.

3.24.6. Desse modo, no âmbito do direito administrativo sancionador, a configuração de infração regulatória independe da demonstração de intenção deliberada de descumprimento. O descumprimento das obrigações, ainda que não doloso, é suficiente para a responsabilização da prestadora, cabendo à Anatel avaliar a gravidade da conduta e aplicar sanções proporcionais, considerando eventuais atenuantes decorrentes da boa-fé e dos esforços de melhoria apresentados pela empresa, o que foi feito no presente caso.

3.25. **Sobre alegado não fornecimento de número de protocolo nas interações com o SAC por mensagem eletrônica, webchat e videochamada - Art. 7º do RGC:** A empresa argumenta que, nos ciclos de fiscalização de 2019, 2020 e 2021, não houve questionamento específico sobre o fornecimento de protocolo em interações por mensagem eletrônica, webchat ou videochamada, e que as ocorrências apontadas pela Anatel foram pontuais e não refletem o padrão de atendimento da empresa.

3.26. A SKY destaca que, quando identificadas falhas, estas foram excepcionais e rapidamente corrigidas, inclusive mediante apresentação de planos de ação e comprovação documental. A empresa ressalta que sempre forneceu protocolos em todos os canais de atendimento e que as falhas apontadas não justificam a aplicação de penalidade, pois são insignificantes diante do universo de interações realizadas.

3.27. Além disso, a SKY enfatiza que atua de boa-fé, colaborando com o regulador para aprimorar seus procedimentos, e que a imputação de infração não é razoável nem proporcional. Por fim, a empresa solicita o arquivamento do processo, reafirmando que atualmente garante a disponibilização de protocolo em todos os seus canais de atendimento, conforme exigido pela regulamentação.

3.27.1. **Análise:** O art. 7º do RGC estabelece que todo atendimento ao consumidor deve receber um número de protocolo, independentemente do canal utilizado. A obrigação é clara e objetiva, visando garantir transparência, rastreabilidade e segurança ao consumidor em suas demandas. Falhas, ainda que pontuais, representam descumprimento da norma e podem prejudicar o direito do usuário de acompanhar e comprovar suas solicitações.

3.27.2. A alegação de que as ocorrências foram insignificantes diante do universo de interações não afasta a materialidade da infração. O princípio da insignificância pode ser considerado na dosimetria da pena, mas não elimina a responsabilidade da prestadora pelo descumprimento de obrigação essencial. A Anatel tem o dever de apurar e sancionar irregularidades, mesmo que isoladas, para garantir o respeito aos direitos dos consumidores.

3.27.3. A adoção de planos de ação e a correção das falhas após a fiscalização são medidas positivas e podem ser consideradas como atenuantes, mas não afastam a infração já cometida. O cumprimento da norma deve ser contínuo e preventivo, e não apenas reativo após a identificação de problemas pelo regulador.

3.27.4. Além disso, cumpre enfatizar que a Anatel já reconheceu em outros processos que o fornecimento de protocolo é requisito fundamental para o atendimento ao consumidor, e a ausência desse procedimento, mesmo que em poucos casos, configura infração administrativa. O entendimento consolidado é que a prestação de serviço deve ser uniforme e garantir os mesmos direitos a todos os usuários, sem exceções.

3.27.5. No caso em análise, a área técnica caracterizou a infração para os 24 (vinte e quatro) casos identificados, aplicando-se a sanção de multa por entender que esta seria a mais justa tendo em vista a vulnerabilidade do público a que a norma se destina - PCD, e a relevância do dano (D) = 3 caracterizar dificuldade à fruição do serviço sem culpa do usuário.

3.27.6. A despeito disso, foi aplicada a atenuante de 20% por ter se entendido que a empresa adotou medidas capazes de minimizar os efeitos das irregularidades identificadas. Tal medida demonstrou atender aos preceitos da responsividade e aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, restando infundado o pedido de arquivamento do Pado realizado pela prestadora.

3.28. **Sobre a suposta não disponibilização, no canal de atendimento remoto por Internet, de mecanismo de interação com o SAC por meio de webchat para atender as pessoas com deficiência – Art. 8º, IV, do RGA:** A SKY contesta a acusação de que não teria disponibilizado, em seu canal de atendimento remoto pela internet, um mecanismo de interação via webchat para pessoas com deficiência, conforme exigido pelo art. 8º, IV, RGA.

3.29. A empresa argumenta que, desde o primeiro ciclo de fiscalização do RGA, sempre ofereceu aplicações de webchat acessíveis, como o Portal do Surdo, Telefone Acessível e o Chat SKY, capazes de atender clientes e não clientes de forma gratuita e inclusiva. A SKY afirma que, mesmo sem padrão específico de webchat definido à época, suas soluções atendiam aos requisitos de conversação em tempo real por texto na internet.

3.30. A SKY relata que, após notificações da Anatel, apresentou planos de ação e comprovou a implementação e aprimoramento do webchat em seu SAC, inclusive contratando serviços especializados para garantir atendimento adequado às pessoas com deficiência.

3.31. Nos ciclos de fiscalização de 2020 e 2021, a Agência reconheceu que a SKY cumpriu integralmente a obrigação de disponibilizar webchat, conforme relatórios e informes técnicos. A empresa também destaca que, como Prestadora de Pequeno Porte (PPP), está isenta das obrigações impostas pelo art. 8º do RGA, conforme regulamentação vigente.

3.32. Por fim, a SKY conclui que não houve descumprimento regulatório, pois sempre disponibilizou webchat acessível e evoluiu suas soluções conforme exigências e recomendações da Agência, não havendo fundamento para aplicação de penalidade.

3.32.1. **Análise:** Conforme já mencionado no tópico correspondente, a desoneração regulatória não retroage automaticamente para afastar obrigações e responsabilidades relativas a períodos anteriores, salvo decisão expressa nesse sentido. Apesar dos esforços e planos de ação apresentados pela SKY, os relatórios de fiscalização da Anatel apontaram falhas concretas na disponibilização e funcionamento do webchat acessível em determinados ciclos, como a indisponibilidade do canal ou dificuldades de acesso por parte dos usuários com deficiência. O cumprimento parcial ou a existência de mecanismos alternativos não exime a prestadora da obrigação de garantir acessibilidade plena e contínua, conforme previsto na regulamentação.

3.32.2. A Anatel adota critérios técnicos e procedimentos de fiscalização revisados periodicamente, comunicando as exigências às prestadoras. A ausência de padrão específico de webchat à época não afasta a obrigação de disponibilizar ferramenta funcional e acessível, conforme o conceito estabelecido no próprio RGA. A avaliação da conformidade considera não apenas a existência do canal, mas sua efetividade e acessibilidade para o público-alvo.

3.32.3. Desse modo, resta claro que a SKY estava obrigada a cumprir integralmente o art. 8º, IV, do RGA nos anos de 2019, 2020 e 2021, período em que não era considerada PPP. A existência de mecanismos de webchat acessível deve ser comprovada de forma efetiva e contínua, e eventuais falhas identificadas pela fiscalização configuram infração administrativa. A evolução das soluções e a colaboração com a ANATEL podem ser consideradas para atenuar a penalidade, mas não afastam a responsabilidade pelo descumprimento das obrigações regulatórias.

3.32.4. No caso em apreço, consta no tópico 3.121 do Informe nº 35/2025/CODI/SCO (13234257) que "nenhuma das páginas do site da Sky passaram pela validação automática da ferramenta "Access Monitor", e, em 154 itens de verificação, 46 (29,8%) indicaram falhas críticas e necessidade urgente de melhorias. Apesar de a Sky ter enviado uma carta indicando o uso de diretrizes do W3C e a inclusão de videochamadas em libras, tais falhas sistêmicas ocorreram e prejudicaram o acesso do usuário PCD aos serviços da prestadora."

3.32.5. As infrações ao art. 8º, VI, do RGA, tiveram o potencial de atingir todo o segmento quantificável de usuários (PCD) da prestadora, em razão disso foi aplicada sanção de multa. Adicionalmente, é necessário enfatizar que foi concedida a atenuante de 20% por ter se entendido que a empresa adotou medidas capazes de minimizar os efeitos das irregularidades identificadas. Desse modo, resta claro que a sanção aplicada em primeira instância demonstrou atender aos preceitos da responsividade e aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

3.33. **Sobre suposta não garantia de acessibilidade em sua página da Internet – Art. 8º, VI, do RGA:** A empresa argumenta que sempre buscou atender integralmente às exigências de acessibilidade, detalhando as funcionalidades implementadas em seu site, como páginas dedicadas ao tema, ferramentas de ajuste de fonte e contraste, navegação por teclado, leitura por softwares de voz ou libras, e orientações sobre recursos de TV acessíveis.

3.34. A SKY relata que, após apontamentos em fiscalizações de 2019, 2020 e 2021, realizou melhorias em seu site, adotando padrões internacionais de acessibilidade (W3C) e corrigindo eventuais falhas identificadas. A empresa destaca que algumas avaliações da Anatel utilizaram metodologias inadequadas, como validadores automáticos não previstos nas diretrizes do setor, o que teria prejudicado sua pontuação.

3.35. A empresa também ressalta que, como Prestadora de Pequeno Porte (PPP), está atualmente isenta das obrigações do art. 8º, VI, do RGA, e que eventuais falhas pontuais foram sanadas ao longo dos anos, não havendo justificativa para aplicação de penalidade. Por fim, a SKY reforça que garante plena acessibilidade em sua página na internet e solicita o afastamento da penalidade imposta.

3.35.1. **Análise:** Conforme já mencionado no tópico correspondente, a desoneração regulatória não retroage automaticamente para afastar obrigações e responsabilidades relativas a períodos anteriores, salvo decisão expressa nesse sentido. A classificação da SKY como PPP foi reconhecida cautelarmente pela Anatel apenas em maio de 2024. As fiscalizações e apurações deste Pado abrangem os anos de 2019, 2020 e 2021, período em que a empresa não era considerada PPP e, portanto, estava sujeita integralmente às obrigações do RGA, incluindo a garantia de acessibilidade em sua página na internet.

3.35.2. Apesar dos esforços e melhorias relatados pela SKY, os relatórios de fiscalização da Anatel apontaram falhas concretas na acessibilidade do site em diferentes ciclos, como a impossibilidade de validação automática, existência de links genéricos ou redundantes, e ausência de audiodescrição em vídeos pré-gravados. O cumprimento parcial ou a existência de funcionalidades não exime a prestadora da obrigação de garantir acessibilidade plena e contínua, conforme previsto na regulamentação.

3.35.3. Também como já mencionado no item anterior, a Anatel adota critérios técnicos e procedimentos de fiscalização revisados periodicamente, comunicando as exigências às prestadoras. O uso de ferramentas como WAVE ou Access Monitor é reconhecido internacionalmente e serve de apoio à análise manual dos agentes de fiscalização. A contestação da metodologia não afasta a obrigação de conformidade com os requisitos do MORGA e do RGA, e eventuais divergências devem ser tratadas em sede de diálogo técnico, não como justificativa para afastar a responsabilidade.

3.35.4. A apresentação de planos de ação e a evolução das soluções de acessibilidade são relevantes para a dosimetria da pena e para aplicação de atenuantes, mas não afastam a responsabilidade por eventuais descumprimentos identificados durante a fiscalização. O processo sancionador visa garantir que as obrigações sejam cumpridas de forma contínua e efetiva, e não apenas após notificações ou correções pontuais.

3.35.5. A isenção das obrigações do art. 8º, VI, do RGA para PPPs é válida a partir do reconhecimento formal dessa condição pela Anatel. Para os períodos anteriores, a empresa deve responder pelas obrigações vigentes à época dos fatos apurados. A tentativa de aplicar retroativamente a desoneração regulatória deve ser analisada com cautela, considerando o princípio da segurança jurídica e o interesse público na proteção dos direitos das pessoas com deficiência.

3.35.6. De acordo com o item 3.121 do Informe nº 35/2025/CODI/SCO (13234257), a fiscalização da Anatel revelou que nenhuma das páginas do site da Sky passaram pela validação automática da ferramenta "Access Monitor", e, em 154 itens de verificação, 46 (29,8%) indicaram falhas críticas e necessidade urgente de melhorias. Apesar de a Sky ter enviado uma carta indicando o uso de diretrizes do W3C e a inclusão de videochamadas em libras, tais falhas sistêmicas ocorreram e prejudicaram o acesso do usuário PCD aos serviços da prestadora.

3.36. Com isso, restaram caracterizadas infrações ao art. 8º, VI, do RGA, com natureza procedimental, atingindo um segmento quantificável de usuários (PCD). Foi levado em consideração o fato de a empresa ter adotado medidas capazes de minimizar os efeitos das irregularidades identificadas, com a concessão de 20% de atenuante. Salvo melhor juízo, entende-se que a sanção aplicada em primeira instância demonstrou atender aos preceitos da responsividade e aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não merecendo reparos.

3.37. **Sobre a suposta ausência de qualificação necessária dos atendentes da Central de Intermediação de Comunicação (CIC) para pessoas com deficiência – Art. 18 do RGA:** A SKY afirma que, por atuar exclusivamente como prestadora de SeAC (Serviço de Acesso Condicionado) e SCM (Serviço de Comunicação Multimídia), não está obrigada a manter uma CIC, conforme previsto nos arts. 2º e 14 do RGA. Segundo a regulamentação, apenas prestadoras de STFC (Serviço Telefônico Fixo Comutado) e SMP (Serviço Móvel Pessoal) têm essa obrigação.

3.38. A empresa destaca que a Anatel, em diversos momentos e documentos, reconheceu que a SKY não está sujeita à obrigação de implementar CIC, inclusive redistribuindo pontuação nos rankings de acessibilidade por não ser prestadora de STFC ou SMP. Apesar de não ser obrigada, a SKY contratou a ABR Telecom para fornecer serviço de interpretação em Libras para seu SAC, demonstrando compromisso com a inclusão e acessibilidade.

3.39. A SKY aponta que a tentativa de penalizá-la por suposta infração ao art. 18 do RGA contraria o próprio entendimento anterior da Agência e viola o princípio da vedação ao comportamento contraditório (*venire contra factum proprium*).

3.40. Além disso, a empresa informa que seus atendentes possuem a qualificação exigida para atendimento especializado, conforme comprovado em fiscalizações recentes, nas quais obteve nota máxima nesse quesito.

3.40.1. **Análise:** Primeiramente, torna-se importante ressaltar que a política de acessibilidade em telecomunicações visa garantir que todos os usuários, independentemente do serviço contratado, tenham acesso a canais de comunicação adequados e profissionais qualificados.

3.40.2. No caso em apreço, para fins de acompanhamento e posicionamento no ranking de acessibilidade, a fiscalização evidenciou que a qualificação dos atendentes da CIC da SKY não atendia aos requisitos contidos no art. 18 do RGA, conforme já analisado no item 3.135 a 3.139 do Informe nº 35/2025/CODI/SCO (13234257).

3.40.3. No entanto, considerando que a obrigação principal por parte da SKY não é obrigatória (art. 14 do RGA), é razoável que a obrigação assessoria (no caso, a capacitação dos atendentes - art. 18 do RGA) seja tão somente acompanhada e fiscalizada para o posicionamento no ranking de acessibilidade, sem uma punição direta pelo não cumprimento.

3.40.4. Desse modo, embora fosse recomendável que a central mantida pela prestadora tivesse atendentes preparados para a intermediação necessária nos termos recomendados pelo RGA, os serviços prestados pela SKY estão excluídos da obrigatoriedade legal, nos termos do art. 14 do Regulamento. Assim, sugere-se que a infração ao art. 18 do RGA seja descaracterizada, excluindo-se a sanção do cálculo da multa aplicada.

3.41. **Dosimetria da pena. Insignificância. Atenuantes. Advertência:** A SKY sustenta que as infrações apontadas não causaram danos generalizados, sistêmicos ou contínuos aos serviços ou aos usuários, nem resultaram em vantagens indevidas para a empresa. Argumenta que as condutas foram pontuais, excepcionais e sem prejuízo relevante, defendendo a aplicação do princípio da insignificância para afastar qualquer penalidade.

3.42. Caso não seja reconhecida a insignificância, a empresa defende que, à luz dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, não seria cabível a aplicação de penalidade mais grave que advertência. Ressalta que as infrações não são graves, não houve má-fé, vantagem direta, risco à vida ou prejuízo significativo aos usuários, e que a conduta da SKY foi de boa-fé e colaborativa.

3.43. A SKY destaca que, se houver aplicação de multa, devem ser considerados atenuantes previstos na regulamentação, especialmente pela cessação espontânea da infração e reparação dos danos antes da ação da Agência. Solicita que a redução da multa seja maior do que a aplicada pela ANATEL, sugerindo percentuais de até 90% ou 70%, conforme o caso.

3.44. A empresa questiona a metodologia utilizada para cálculo da multa, alegando que a infração não atingiu todos os usuários, mas apenas um segmento identificável, e que isso deve ser considerado para reduzir o valor da penalidade.

3.45. A SKY aponta que a Anatel utilizou dados de receita operacional de anos anteriores e de outras prestadoras, o que teria indevidamente agravado a pena. Defende que o cálculo da multa deve considerar a ROL mais recente e correta da própria SKY, conforme precedentes e orientações internas da Agência.

3.45.1. **Análise:** O princípio da insignificância pode ser considerado em situações excepcionais, mas não se aplica automaticamente a infrações regulatórias que afetam direitos fundamentais dos usuários, como a acessibilidade em serviços de telecomunicações. Mesmo falhas pontuais podem comprometer o acesso de pessoas com deficiência, grupo historicamente vulnerável e protegido por legislação específica. A Anatel tem o dever de garantir que todas as obrigações regulatórias sejam cumpridas, independentemente do número de usuários afetados, pois a finalidade da norma é assegurar inclusão e igualdade de oportunidades.

3.45.2. A dosimetria da pena deve, de fato, observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, mas isso não significa que infrações administrativas devam ser automaticamente qualificadas como leves ou médias. A gravidade da infração é avaliada não apenas pelo número de usuários atingidos, mas pelo potencial de prejuízo à coletividade e ao interesse público. A reincidência, o histórico de colaboração e a adoção de medidas corretivas podem ser considerados como atenuantes, mas não afastam a necessidade de responsabilização quando há descumprimento de obrigações essenciais.

3.45.3. A aplicação de atenuantes está prevista na regulamentação e pode ser utilizada para reduzir o valor da multa, desde que comprovados os requisitos objetivos, como cessação espontânea da infração e reparação total do dano antes da ação da Agência. No entanto, a redução sugerida pela SKY (até 90% ou 70%) deve ser fundamentada em provas concretas de que todas as irregularidades foram sanadas antes da instauração do processo, o que não foi demonstrado nos autos. A apresentação de planos de ação ou correção posterior não configura, necessariamente, a cessação espontânea da infração.

3.45.4. Sobre a metodologia de cálculo da multa, esta segue critérios objetivos definidos pela Anatel, considerando a natureza da infração, o segmento de usuários afetados e a Receita Operacional Líquida (ROL) mais recente disponível. A utilização da ROL de anos anteriores pode ocorrer por limitações operacionais, mas o objetivo é refletir a capacidade econômica do infrator no momento da aplicação da sanção.

3.45.5. A alegação de que as infrações não causaram prejuízo relevante ou vantagem indevida à SKY não afasta o dever de cumprimento das normas regulatórias. O impacto reputacional mencionado pela empresa não substitui a necessidade de responsabilização administrativa, pois o objetivo da sanção é garantir a conformidade e prevenir novas irregularidades.

3.45.6. Além disso, excetuando as infrações ao art. 18 do RGA, para as demais infrações não foram identificados equívocos na utilização dos parâmetros e na fundamentação contida no tópico V do Informe nº 35/2025/CODI/SCO (13234257). Dessa forma, mantém a análise realizada naquele documento para as infrações ao art. 7º do RGC, aprovado pelo Resolução nº 632, de 7 de março de 2014; e aos arts. 8º, IV e VI, do RGA, aprovado pela Resolução nº 667, de 30 de maio de 2016.

VII. Recálculo da Sanção

3.46. Após a análise das razões recursais da SKY no âmbito deste Pado, mantém-se os parâmetros e análise realizados nos termos do Informe nº 35/2025/CODI/SCO (13234257), com exceção da revisão do item a seguir explicitado, propondo o recálculo do valor da sanção aplicada:

a) Art. 18 do RGA: Descaracterizar tais infrações para os serviços (SCM e SeAC) prestados pela SKY.

3.47. Assim, a partir do recálculo contido na "Planilha Recálculo da Sanção" (14525404), efetuado de acordo com a Metodologia de cálculo do valor-base das sanções de multa relativa a descumprimentos a direitos dos Usuários previstos na regulamentação, aprovada pela Resolução Interna da Anatel nº 219, de 15 de junho de 2023, conclui-se o seguinte:

Resolução	Infração	Sanção	Valor da Multa
Res. 632/2014	7º, caput - Dificultar a rastreabilidade das demandas, com o não fornecimento de protocolo de atendimento	Multa	R\$ 1.000,00
Res. 632/2014	7º, caput - Dificultar a rastreabilidade das demandas, com o não fornecimento de protocolo de atendimento	Multa	R\$ 1.713,43
Res. 667/2016	8º, IV - Não disponibilizar no canal de atendimento remoto por internet atendimento por mecanismos ou profissionais hábeis ou qualificados para atender pessoas com deficiência	Multa	R\$ 19.999,74
Res. 667/2016	8º, IV - Não disponibilizar no canal de atendimento remoto por internet atendimento por mecanismos ou profissionais hábeis ou qualificados para atender pessoas com deficiência	Multa	R\$ 1.181.875,94
Res. 667/2016	8º, VI - Não disponibilizar informações e documentos de forma acessível	Multa	R\$ 19.999,74
Res. 667/2016	8º, VI - Não disponibilizar informações e documentos de forma acessível	Multa	R\$ 1.181.875,94
Res. 667/2016	18, caput - Não providenciar atendente com a qualificação necessária para desempenhar a função de intermediar a	Descaracterizada	-

	comunicação telefônica entre pessoas com deficiência e demais usuários do serviço, nos termos da regulamentação		
Res. 667/2016	18, caput - Não providenciar atendente com a qualificação necessária para desempenhar a função de intermediar a comunicação telefônica entre pessoas com deficiência e demais usuários do serviço, nos termos da regulamentação	Descaracterizada	-
Valor total da multa		R\$ 2.406.464,79	

VIII. Proposta

3.48. A partir da metodologia de cálculo do valor base das sanções de multa apresentadas anteriormente, já considerados os agravantes e atenuantes devidos, propõe-se que a multa de **R\$ 4.810.216,14 (quatro milhões, oitocentos e dez mil duzentos e dezesseis reais e quatorze centavos)** aplicada à **Sky Serviços de Banda Larga Ltda. (Sky)**, CNPJ nº 40.432.544/0001-47, prestadora do Serviço de Comunicação Multimídia (SCM) e Serviço de Acesso Condicionado (SeAC), em face do Despacho Decisório nº 33/2025/CODI/SCO (13233621), seja revista pelo Conselho Diretor da Anatel, propondo-se novo cálculo da sanção de multa no montante de **R\$ 2.406.464,79 (dois milhões, quatrocentos e seis mil quatrocentos e sessenta e quatro reais e setenta e nove centavos)**, pelo descumprimento ao art. 7º do RGC, aprovado pela Resolução nº 632, de 7 de março de 2014; e aos arts. 8º, IV e VI, do RGA, aprovado pela Resolução nº 667, de 30 de maio de 2016.

3.49. Assim, dispensando-se a oitiva da d. Procuradoria, nos termos da Portaria nº 642, de 26 de julho de 2013, propõe-se que os autos sejam encaminhados ao Conselho Diretor da Anatel para julgamento de mérito, nos termos do art. 115, §1º, “b”, do Regimento Interno.

4. DOCUMENTOS RELACIONADOS/ANEXOS

4.1. Planilha Recálculo da Sanção (14525404).

5. CONCLUSÃO

5.1. Ante o exposto, dispensando-se a oitiva da d. Procuradoria, nos termos da Portaria nº 642, de 26 de julho de 2013, propõe-se à Superintendente de Controle de Obrigações conhecer o Recurso Administrativo e, encaminhar o processo ao Conselho Diretor para análise de mérito, com a sugestão de conceder provimento parcial às razões recursais.



Documento assinado eletronicamente por **Suzana Silva Rodrigues, Superintendente de Controle de Obrigações**, em 21/10/2025, às 15:49, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 23, inciso II, da [Portaria nº 912/2017](#) da Anatel.



Documento assinado eletronicamente por **Henrique Strazzer Vilas Boas, Gerente de Controle de Obrigações de Direitos dos Consumidores**, em 21/10/2025, às 16:19, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 23, inciso II, da [Portaria nº 912/2017](#) da Anatel.



Documento assinado eletronicamente por **Jamile Diniz Braga Barreto, Coordenador de Processo**, em 21/10/2025, às 16:41, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 23, inciso II, da [Portaria nº 912/2017](#) da Anatel.



A autenticidade deste documento pode ser conferida em <https://www.anatel.gov.br/autenticidade>, informando o código verificador **14483059** e o código CRC **6DDDCD5F**.